

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

=====oOo=====

**HỢP ĐỒNG MUA BÁN**

Số: 250923/HĐMB/AITS-INNOTEL

(V/v Mua Bán quyền phần mềm diệt Virus Kaspersky)

- Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ khả năng và nhu cầu các bên,

Hôm nay, ngày 23 tháng 09 năm 2025

Tại địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Tin học - Viễn thông Hàng không (AITS) - 412 Nguyễn Văn Cừ, Bồ Đề, Hà Nội, Việt Nam.

**Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:**

**Bên Mua (Sau đây gọi là Bên A): CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC - VIỄN THÔNG HÀNG KHÔNG (AITS)**

Địa chỉ: Số 412 Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: +84 24 62 52 6555

Số tài khoản: 23682388501

Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Hoàn Kiếm

Mã số thuế: 01 030 195 24

Người đại diện: **Ông Nguyễn Tuấn Anh**

Chức vụ: **Tổng Giám đốc**

**Bên Bán (Sau đây gọi là Bên B): CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG (INNOTEL)**

Địa chỉ: 55/31 Đường Trần Đình Xu, Phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: +84 28 3862 11 19

Số tài khoản: 17058209

Tại ngân hàng: Ngân hàng thương mại Á Châu, Tp.HCM - CN TP.HCM

Mã số thuế: 0304195505

Người đại diện: **Huỳnh Thanh Hải**

Chức vụ: **Giám đốc**

Hai Bên thống nhất thỏa thuận ký kết hợp đồng mua bán với các nội dung sau:

**ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ**



Trong Hợp đồng này và trong các phụ lục hợp đồng, trừ trường hợp có quy định khác, thì các các từ và cụm từ dưới đây được hiểu như sau:

1. **“Các bên”** được hiểu là Bên A và Bên B.
2. **“Một bên”** hoặc **“Bên”** được hiểu là Bên A hoặc Bên B.
3. **“Hợp đồng”** được hiểu là hợp đồng mua bán số 250923/HĐDV/AITS-INNOTEL và các phụ lục hợp đồng và tài liệu kèm theo (nếu có) là những phần không tách rời khỏi hợp đồng.
4. **“Bên thứ ba”** được hiểu là bất kỳ đơn vị, tổ chức, cá nhân nào không phải là Một bên trong Hợp đồng.
5. **“Ngày”** là ngày dương lịch, được tính liên tục, kể cả thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật.
6. **“Ngày làm việc”** là ngày dương lịch, trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định của Pháp luật.
7. **“Vi phạm hợp đồng”** là việc một bên không thực hiện, thực hiện không đầy đủ hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ theo thoả thuận giữa các bên của hợp đồng này, gây thiệt hại cho bên kia đến mức làm cho bên kia không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng.

## **ĐIỀU 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG HỢP ĐỒNG**

Bên B đồng ý cung cấp sản phẩm, dịch vụ sau theo yêu cầu của Bên A tại danh mục được nêu chi tiết tại Phụ lục A kèm theo.

## **ĐIỀU 3. BẢN QUYỀN VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM**

- 3.1. Các sản phẩm được cung cấp đúng chất lượng, chủng loại theo tiêu chuẩn của Nhà Sản Xuất;
- 3.2. Các sản phẩm có bản quyền hợp pháp, không vi phạm bất kỳ quyền hay bất kỳ lợi ích nào của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn quyền sở hữu trí tuệ, tranh chấp, biện pháp bảo đảm hoặc bất kỳ quyền sở hữu của bên thứ ba nào;
- 3.3. Bên B phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại phát sinh do việc khiếu nại của bên thứ ba về việc vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến sản phẩm, dịch vụ mà Bên B đã cung cấp cho Bên A.
- 3.4. Nếu Bên A nhận biết được về bất kỳ vi phạm nào về sở hữu trí tuệ hoặc cạnh tranh không lành mạnh đối với hàng hóa được cấp theo Hợp đồng này, Bên A phải thông báo cho Bên B và, trong phạm vi khả năng của Bên A, cùng hợp tác với Bên B để chấm dứt hành vi xâm phạm đó.
- 3.5. Bên A phải bồi thường cho Bên B đối với mọi tổn thất, thiệt hại và chi phí mà Bên B phải gánh chịu hoặc phát sinh cho Bên B liên quan đến bất kỳ khiếu kiện nào đối với việc xâm phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào mà tổ chức có thẩm quyền phán quyết xác định là do lỗi của Bên A.

## **ĐIỀU 4. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM BÀN GIAO, NGHIỆM THU SẢN PHẨM**

1. **Thời gian triển khai** (bao gồm cả thời gian bàn giao, nghiệm thu sản phẩm): Trong vòng 10 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.  
**Thời gian hiệu lực bản quyền:** 36 tháng kể từ ngày kích hoạt license.
2. **Bàn giao sản phẩm:**
  - a. Bên B có trách nhiệm thông báo cho Bên A về thời gian và số lượng bàn giao bằng email hoặc điện thoại chậm nhất là 3 ngày so với ngày giao sản phẩm dự kiến (sau đây gọi là **“Ngày Giao nhận cụ thể”**).



- b. Trường hợp Bên A không thể nhận sản phẩm vào Ngày Giao nhận cụ thể đã được Bên B đã thông báo thì Bên A phải:
- Gửi thông báo về việc thay đổi Ngày Giao nhận cụ thể chậm nhất là trong vòng 02 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên B về Ngày Giao nhận cụ thể.
  - Phạm vi thay đổi ngày, giờ giao nhận của Bên A được giới hạn trong khoảng thời gian dự kiến giao sản phẩm của Bên B tại Khoản 1 Điều này (sau đây gọi là “**Ngày Giao nhận thay đổi**”).
- c. Việc bàn giao sản phẩm được xem là hoàn thành theo đúng quy định Hợp đồng khi và chỉ khi Đại diện có thẩm quyền của hai Bên ký kết đầy đủ vào Biên bản bàn giao
3. **Địa điểm thực hiện hợp đồng:** Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Hàng không, số 414, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
4. **Sản phẩm được giao cùng các giấy tờ sau:**
- Biên bản bàn giao được ký bởi Đại diện của hai Bên nêu rõ số lượng sản phẩm giao nhận.
  - Hoá đơn Giá trị gia tăng (GTGT) hợp lệ.
  - Giấy chứng nhận bản quyền do Nhà phân phối cấp.
5. **Thông tin liên hệ giữa hai Bên**
- Thông tin liên hệ của Bên A:**  
Đại diện liên hệ/ *Contact name*: Trung tâm kinh doanh 2  
Địa chỉ/ *Address*: Số 412, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.  
Điện thoại/ *Tel*: 0942.455.559  
Email: : [kdbu2@aits.vn](mailto:kdbu2@aits.vn); [qlhd@aits.vn](mailto:qlhd@aits.vn)
  - Thông tin liên hệ của Bên B:**  
Đại diện liên hệ/ *Contact name*: Công ty TNHH Viễn Thông Sáng Tạo Thuận Phong  
Địa chỉ/ *Address*: 55/31 Trần Đình Xu, P.Cầu Ông Lãnh, Tp.HCM  
Điện thoại/ *Tel*: 0902 869 014  
Email: [xuan@innotel.com.vn](mailto:xuan@innotel.com.vn)

**- Thông tin người dùng cuối End-user (EU):**

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Sản phẩm được đặt cho EU: | <b>AIRIMEX</b>                                                         |
| Mã số thuế:               | 0100107934                                                             |
| Địa chỉ:                  | Số 414, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. |
| Đại diện liên hệ:         | Phạm Sơn Tùng                                                          |
| Điện thoại:               | 0936645256                                                             |
| Email liên hệ:            | <a href="mailto:tungps@airimex.vn">tungps@airimex.vn</a>               |

**ĐIỀU 5: DỊCH VỤ HỖ TRỢ KỸ THUẬT**

- Thời gian hỗ trợ kỹ thuật: 36 tháng kể từ ngày kích hoạt license.
- Tiêu chuẩn dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật: Theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất.
- Trường hợp Bên A cần hỗ trợ kỹ thuật, có thể liên hệ Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật của Bên B theo thông tin sau:

|              |                                              |
|--------------|----------------------------------------------|
| Tên Công ty: | Công ty TNHH Viễn Thông Sáng Tạo Thuận Phong |
|--------------|----------------------------------------------|



|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Địa chỉ:          | 55/31 Trần Đình Xu, P.Cầu Ông Lãnh, Tp.HCM |
| Đại diện liên hệ: | Nguyễn Quốc Bin                            |
| Điện thoại:       | 0966 253 105                               |
| Email:            | bin.nq@innotel.com.vn                      |

4. Bên B được miễn trách nhiệm hỗ trợ trong các trường hợp sau:
- Sự kiện bất khả kháng được nêu tại Điều 12 của Hợp đồng này.
  - Bên A không tuân theo các hướng dẫn sử dụng hoặc các điều khoản trong Thỏa Thuận Khách Hàng của Hãng Sản Xuất bao gồm nhưng không giới hạn việc:
    - Bên A cố tình cài đặt và sử dụng quá số lượng bản quyền được Bên B cấp phép; và/hoặc
    - Bên A chuyển giao hoặc để lộ thông tin cài đặt bản quyền sử dụng cho bên thứ ba khác; và/hoặc
    - Hệ thống của Bên A chứa các chương trình hoặc mã gây hại cho Sản Phẩm Phần Mềm trong quá trình sử dụng;
    - Hủy ngang trong thời gian Sản Phẩm Phần Mềm có hiệu lực.

#### **ĐIỀU 6. GIÁ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN**

1. **Giá hợp đồng: 79.300.000 VNĐ** (Đã bao gồm thuế, phí và các lệ phí (nếu có)).  
(Bằng chữ: Bảy mươi chín triệu ba trăm nghìn đồng./.)

2. **Phương thức thanh toán:**

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản;
- Đồng tiền thanh toán: Đồng Việt Nam;
- Tiến độ thanh toán:

Bên A thanh toán 100% giá trị Hợp đồng, tương đương với số tiền là **79.300.000 VNĐ** (Bằng chữ: Bảy mươi chín triệu ba trăm nghìn đồng./.), trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày ký Biên bản bàn giao và Bên B xuất hóa đơn tài chính cho Bên A.

Bộ hồ sơ, chứng từ thanh toán (bản gốc) bao gồm:

- + Đề nghị thanh toán;
- + Biên bản bàn giao;
- + Hóa đơn tài chính hợp lệ.

#### **ĐIỀU 7. LOẠI HỢP ĐỒNG:** Trọn gói

#### **ĐIỀU 8. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN**

1. **Quyền và nghĩa vụ của Bên A**

- Thanh toán cho Bên B đầy đủ và đúng hạn các khoản phải thanh toán và các khoản phạt vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của Hợp Đồng này.
- Tiếp nhận các Sản phẩm theo đúng số lượng, chất lượng, thời gian và các thỏa thuận khác với Bên B và Nhà Sản Xuất.
- Thực hiện đúng các quy định về sử dụng và bảo quản các Sản Phẩm Phần Mềm theo quy định của Nhà Sản Xuất.
- Cung cấp các thông tin cần thiết theo yêu cầu của Bên B và tạo mọi điều kiện, môi trường làm việc, trang thiết bị và cử nhân sự phối hợp với Bên B trong quá trình triển khai, cài đặt, vận hành sản phẩm.
- Bên A có trách nhiệm thanh toán hết công nợ quá hạn cho Bên B trước thời điểm giao nhận sản phẩm của hợp đồng này.
- Bên A chịu trách nhiệm đối với thông tin đã cung cấp về người sử dụng cuối cùng sản phẩm (End User) theo quy định tại Hợp đồng này.



- g. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy của Hợp Đồng này và quy định của pháp luật.

**2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B**

- a. Có quyền yêu cầu Bên A tiếp nhận sản phẩm do Bên B cung cấp theo quy định tại Hợp đồng này.
- b. Được quyền nhận thanh toán Tổng giá trị Hợp đồng theo đúng thỏa thuận của Hợp Đồng.
- c. Được quyền dừng giao sản phẩm nếu trước thời hạn giao sản phẩm Bên A chưa thanh toán hết công nợ quá hạn cho Bên B.
- d. Cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ và các giấy tờ liên quan cho Bên A theo đúng quy định tại Hợp đồng này.
- e. Giao các Sản phẩm cho Bên A theo đúng số lượng, chất lượng, thời gian, chủng loại và địa điểm quy định tại Hợp Đồng này.
- f. Bên B có trách nhiệm bảo đảm:
- (i) Quyền sở hữu bản quyền phần mềm của Bên A không bị tranh chấp.
  - (ii) Các Sản phẩm phải hợp pháp.
  - (iii) Việc chuyển giao bản quyền là hợp pháp.
- g. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy của Hợp Đồng này và quy định của pháp luật.

**ĐIỀU 9. PHẠT VI PHẠM VÀ BỒI THƯỜNG THIẾT HẠI**

1. Trong trường hợp Bên A thanh toán chậm thì Bên A phải chịu mức phạt bằng 0.3% giá trị thanh toán trễ cho mỗi ngày thanh toán trễ hạn. Thời hạn chậm thanh toán không nhiều hơn 10 ngày kể từ ngày đến hạn. Tổng giá trị tiền phạt không vượt quá 08% tổng giá trị phần Hợp Đồng thanh toán trễ.
2. Trong trường hợp Bên B chậm giao các Sản phẩm so với thời gian quy định tại Điều 4 của Hợp đồng này, ngoại trừ việc chậm trễ do trường hợp bất khả kháng nêu tại Điều 12 hoặc các nguyên nhân khác do hai bên thỏa thuận, thì Bên B phải chịu mức phạt bằng 0.3% giá trị phần hợp đồng bị chậm trễ cho mỗi ngày trễ hạn. Thời hạn chậm giao các Sản phẩm không nhiều hơn 10 ngày kể từ ngày đến hạn. Tổng giá trị tiền phạt không vượt quá 08% tổng giá trị phần Hợp Đồng chậm trễ.
3. Nếu một trong hai Bên vi phạm các nghĩa vụ trong Hợp đồng này gây thiệt hại cho Bên còn lại thì Bên vi phạm có trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại phát sinh từ hành vi vi phạm của mình đồng thời chịu một khoản phạt vi phạm, mức phạt do các Bên thỏa thuận nhưng không vượt quá 08% giá trị phần nghĩa vụ vi phạm.
4. Đối với sản phẩm phần mềm : Nếu Bên A từ chối nhận license hoặc đơn phương hủy sau khi Bên B đã đặt hàng với Hãng/nhà cung cấp, Bên A vẫn phải thanh toán 100% giá trị license đã đặt hàng và không được hoàn lại các khoản đã thanh toán. Nếu Bên A yêu cầu thay đổi/điều chỉnh license sau khi đặt hàng, việc thay đổi/điều chỉnh sẽ phụ thuộc vào chính sách của Hãng, mọi chi phí phát sinh (nếu có) do Bên A chịu.

**ĐIỀU 10. PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP**

1. Hợp Đồng này sẽ được giải thích, được hiểu và được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.
2. Nếu có vấn đề hoặc bất đồng phát sinh trong việc thực hiện hợp đồng, các Bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và cùng thương lượng giải quyết trên cơ sở Các Bên cùng có lợi. Mọi thỏa thuận phải được ghi lại bằng văn bản chính thức giữa các Bên.



3. Trong trường hợp không thể giải quyết được vấn đề hoặc bất đồng phát sinh bằng thương lượng thì các Bên có quyền đưa ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết. Phán quyết của Tòa án là kết luận cuối cùng và ràng buộc đối với các Bên. Tất cả các chi phí liên quan đến giải quyết vấn đề hoặc bất đồng và án phí sẽ do Bên thua chịu trách nhiệm chi trả theo quy định pháp luật Việt Nam.
4. Trong quá trình giải quyết vấn đề hoặc bất đồng phát sinh, các Bên có trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng theo đúng các điều khoản đã thỏa thuận nếu các Bên không có thỏa thuận về việc tạm ngừng hoặc chấm dứt Hợp Đồng.

#### **ĐIỀU 11. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG**

1. Bên A hoặc Bên B có thể chấm dứt hợp đồng nếu một trong hai Bên có vi phạm cơ bản về hợp đồng như sau:
  - a. Một trong hai bên không thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung công việc theo hợp đồng trong thời hạn đã nêu trong hợp đồng hoặc trong khoảng thời gian đã được Bên kia gia hạn.
  - b. Một trong hai bên bị phá sản, giải thể.
  - c. Các hành vi khác (nếu có).
2. Trong trường hợp hai bên chấm dứt hợp đồng theo Điểm a Khoản 1 Điều này, Bên không thực hiện sẽ chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế phát sinh do việc không thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung công việc theo quy định hợp đồng.
3. Trong trường hợp một trong Hai Bên chấm dứt hợp đồng theo Điểm b Khoản 1 Điều này, Bên còn lại không phải chịu bất cứ chi phí đền bù nào. Việc chấm dứt hợp đồng này không làm mất đi quyền lợi của Bên được hưởng theo quy định của hợp đồng và pháp luật.
4. Việc chấm dứt Hợp Đồng này vì bất cứ lý do nào cũng không giải phóng Các Bên khỏi các nghĩa vụ còn tồn đọng và/hoặc các công việc phải thực hiện cũng như bất kỳ trách nhiệm phải thanh toán, hoàn trả hoặc bồi thường thiệt hại và/hoặc phải chịu phạt vi phạm do vi phạm phát sinh từ Hợp Đồng này.

#### **ĐIỀU 12: BẤT KHẢ KHÁNG**

1. Hai bên sẽ được miễn trừ việc thực hiện các nghĩa vụ trong hợp đồng này, nếu/và trong phạm vi của việc thực hiện nghĩa vụ này bị ngăn cản do dịch bệnh, cấm vận, chiến tranh, bạo loạn, xung đột vũ trang, thiên tai (lũ lụt, hỏa hoạn, động đất)... và đã thi hành mọi biện pháp cần thiết để khắc phục; Bên không thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng do ảnh hưởng trực tiếp bởi các sự kiện bất khả kháng trên trong vòng 10 ngày phải thông báo bằng văn bản kèm theo xác nhận của chính quyền địa phương hoặc phòng thương mại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng cho Bên kia biết về việc bị ảnh hưởng tới trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng này.
2. Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài hơn 30 ngày cộng dồn, mỗi Bên đều có quyền chấm dứt hợp đồng này mà không phải bồi thường bất cứ một khoản tiền nào cho Bên kia.
3. Các Bên sẽ được xem xét giảm trách nhiệm trong những trường hợp sau đây:
  - Do Bên thứ Ba vi phạm hợp đồng với Bên vi phạm nhưng Bên thứ Ba không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do gặp trường hợp bất khả kháng nêu tại Khoản 1 của Điều này.
  - Việc vi phạm hợp đồng của một Bên là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự vi phạm hợp đồng của Bên kia.

#### **ĐIỀU 13. ĐIỀU KHOẢN CHUNG**



1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và tự động thanh lý khi hai Bên đã hoàn tất toàn bộ các nghĩa vụ của mình theo quy định tại Hợp đồng (bao gồm cả nghĩa vụ tài chính và hỗ trợ kỹ thuật quy định tại hợp đồng này).
2. Mọi sửa đổi, bổ sung đối với Hợp đồng này chỉ có hiệu lực khi được lập thành văn bản (Phụ lục Hợp đồng) và được ký kết bởi đại diện có thẩm quyền của hai Bên. Các Phụ lục Hợp đồng là phần không thể tách rời và có giá trị pháp lý như Hợp đồng này. Đối với các trường hợp thay đổi thông tin hành chính (thay đổi trụ sở làm việc, thay đổi mã số thuế, thay đổi tài khoản, thay đổi người Đại diện pháp luật hoặc người Đại diện liên hệ được ủy quyền giao dịch, địa chỉ giao hàng, tài khoản ngân hàng...) không ảnh hưởng đến nội dung, quyền và nghĩa vụ của các Bên, các bên chỉ cần thông báo chính thức bằng văn bản giữa hai Bên mà không cần lập phụ lục Hợp đồng.
3. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào trong Hợp đồng này bị xem là vô hiệu, bất hợp pháp và không thể thực hiện được, thì những điều khoản khác của Hợp đồng vẫn có hiệu lực thi hành đối với các Bên.
4. Trừ các trường hợp được quy định trong Hợp đồng này, không Bên nào được đơn phương ngừng thực hiện một phần hay chấm dứt toàn bộ Hợp đồng nếu không có thỏa thuận bằng văn bản của các bên. Trong trường hợp Hợp đồng bị chấm dứt, các bên phải tiếp tục thực trách nhiệm bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm và các nghĩa vụ tài chính khác.
5. Hợp đồng này được lập trên cơ sở thảo luận các nguyên tắc bảo đảm quyền, lợi ích của các bên khi giao kết hợp đồng. Các bên tự đọc, kiểm tra và công nhận đã hiểu rõ nội dung quy định cũng như quyền và nghĩa vụ của mình được ghi nhận trong hợp đồng là hoàn toàn tự nguyện, bình đẳng, không có ý kiến gì khác, nhất trí cùng nhau ký kết hợp đồng để thực hiện.

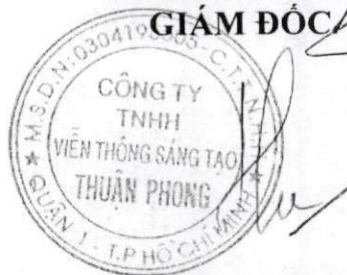
Hợp đồng này được lập thành 04(bốn) bản, mỗi bên giữ 02(hai) bản, các bản có giá trị pháp lý ngang nhau.

**ĐẠI DIỆN BÊN A  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Tuấn Anh**

**ĐẠI DIỆN BÊN B  
GIÁM ĐỐC**



**Huỳnh Thanh Hải**

## PHỤ LỤC A: DANH MỤC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ BẢNG GIÁ CHI TIẾT

(Kèm theo hợp đồng số 250923/HĐMB/AITS-INNOTEL, ngày 23/09/2025)

| TT                                                                                  | Danh mục sản phẩm                                                                              | Nhà sản xuất | ĐVT       | SL | Đơn giá (VND) | Thành tiền (VND)  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----|---------------|-------------------|
| 1                                                                                   | Bản quyền phần mềm Kaspersky dùng cho máy tính Next EDR Foundations SEA 50-99 User 3Y BsPl Lic | Kaspersky    | Bản quyền | 61 | 1.300.000     | 79.300.000        |
| <b>TỔNG CỘNG TRƯỚC THUẾ</b>                                                         |                                                                                                |              |           |    |               | <b>79.300.000</b> |
| <b>THUẾ GTGT – Phần mềm/Bản quyền phần mềm thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT</b> |                                                                                                |              |           |    |               | <b>KCT</b>        |
| <b>TỔNG CỘNG ĐÃ BAO GỒM THUẾ GTGT</b>                                               |                                                                                                |              |           |    |               | <b>79.300.000</b> |

*Bằng chữ: Bảy mươi chín triệu ba trăm nghìn đồng./.*



## PHỤ LỤC B: CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN

(Kèm theo hợp đồng số 250923/HĐMB/AITS-INNOTEL, ngày 23/09/2025)

Bên B Cam kết tuân thủ các điều khoản về Bảo mật thông tin (BMTT), sau đây gọi là cam kết:

### ĐIỀU 1: ĐỊNH NGHĨA

Trong phạm vi của cam kết này, một số thuật ngữ được hiểu như sau:

- **“tác phẩm, sản phẩm”**: là các sản phẩm phần mềm công nghệ thông tin, bao gồm nhưng không hạn chế các **Chương trình máy tính** (là tập hợp các chỉ dẫn được thể hiện dưới dạng các lệnh, các mã, lược đồ hoặc bất kỳ dạng nào khác, khi gắn vào một phương tiện mà máy tính đọc được, có khả năng làm cho máy tính thực hiện được một công việc hoặc đạt được một kết quả cụ thể); **Sưu tập dữ liệu** (là tập hợp có tính sáng tạo thể hiện ở sự tuyển chọn, sắp xếp các tư liệu dưới dạng điện tử hoặc dạng khác) ... mà người lao động sáng tạo ra theo sự phân công của Tổ chức khi xây dựng và triển khai dịch vụ, hoặc bằng cách sử dụng các phương tiện, điều kiện làm việc mà Tổ chức giao cho người lao động.
- **“quyền tác giả”**: là quyền đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra, bao gồm Quyền nhân thân và Quyền tài sản.
- **“quyền tài sản”**: bao gồm các quyền sau đây: (1) (a) Làm tác phẩm phát sinh; (b) Công bố tác phẩm trước công chúng; (c) Sao chép tác phẩm; (d) Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm; (đ) Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác; (e) Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.
- **“chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp”**: là việc chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình.
- **“bí mật kinh doanh”**: là các thông tin không phải là hiểu biết thông thường, không dễ dàng có được, khi được sử dụng trong kinh doanh sẽ tạo cho người nắm giữ lợi thế so với người không nắm giữ hoặc không sử dụng bí mật kinh doanh đó, được chủ sở hữu bảo mật bằng các biện pháp cần thiết để bí mật kinh doanh đó không bị bộc lộ và không dễ dàng tiếp cận được.
- **“thông tin bảo mật”**: là các thông tin không được tiết lộ dù được thể hiện dưới hình thức nào (bản cứng, bản mềm, bản gốc, bản copy...) và có được dán nhãn “Mật” tại thời điểm Cam kết này được ký hay không, bao gồm nhưng không giới hạn trong:
  - + Các bí mật kinh doanh.
  - + Các phát minh, sáng kiến, khái niệm, phần mềm trong các giai đoạn phát triển, các thiết kế, màn hình phần mềm, các bản vẽ, các đặc tả kỹ thuật, mô hình, dữ liệu, mã nguồn, mã đối tượng.
  - + Các tài liệu: quy định, quyết định, qui trình, hướng dẫn, thủ tục, dữ liệu, biểu mẫu, chứng từ, kinh nghiệm, kỹ thuật.
  - + Các tài liệu thông tin về kế hoạch định hướng phát triển, tên và các thông tin liên quan đến khách hàng/đối tác khác, bảng giá, chính sách giá, thông tin tài chính.
  - + Các thông tin về:
    - o Hạ tầng (bao gồm nhưng không giới hạn trong vị trí, chủng loại, số lượng) hệ thống an ninh vật lý của bên A:



- Hệ thống thẻ từ, cửa an ninh vật lý.
- Hệ thống camera giám sát.
- Lực lượng bảo vệ (vị trí, thời gian biểu, lịch luân chuyển).
- Hạ tầng hệ thống mạng, ứng dụng:
  - Các sơ đồ, mô hình thiết kế hệ thống mạng.
  - Các địa chỉ IP được sử dụng trong hệ thống mạng.
  - Loại thiết bị phần cứng, phiên bản phần mềm được sử dụng tại Văn phòng của Bên A.
  - Cấu hình, thiết lập của các thiết bị phần cứng.
  - Các sản phẩm do Công ty thông tin di động tự sáng tạo và sử dụng.
- An ninh của hệ thống mạng, ứng dụng:
  - Các mật khẩu của hệ thống.
  - Các thông tin về điểm yếu an ninh trên hệ thống.
  - Chính sách an ninh trên các thiết bị, phần mềm an ninh.
- Các thông tin về quy định, chính sách tổ chức của Bên A:
  - Các văn bản - quy định hiện hành có liên quan tới an toàn - bảo mật cho hệ thống CNTT được sử dụng nội bộ.
  - Các thông tin quy hoạch, thiết kế, định hướng về phát triển hệ thống thông tin.
  - Danh sách người dùng trong hệ thống.
- Các bản quyền phần mềm, công cụ.
- Các tài liệu, văn bản, biên bản được sinh ra liên quan hoặc ảnh hưởng tới dịch vụ do đối tác cung cấp trong thời gian đối tác tiến hành khảo sát, triển khai và hỗ trợ dịch vụ.
- Các văn bản, công văn trao đổi thông tin, xây dựng đóng góp ý kiến giữa Bên A và đối tác, các cuộc thu xếp họp đồng và đàm phán giữa Bên A và Bên B hay giữa 1 trong 2 bên với bên thứ 3 có liên quan tới việc cung cấp dịch vụ của Bên B (nhà thầu phụ).
- Các tài liệu mang tính chất bí quyết về kỹ thuật, các mẫu bảng biểu, mẫu khảo sát, mẫu báo cáo, mẫu tài liệu tư vấn.
- Các thông tin được quy định là “Mật” trở lên, hoặc được trao đổi hay phân phối trong các trường hợp có yêu cầu bảo mật trong một khoảng thời gian nhất định bằng văn bản.
- Nội dung bản cam kết này.

## **ĐIỀU 2: CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CỦA BÊN B**

Bên B cam kết không tiết lộ dưới bất kì hình thức nào tất cả các thông tin bảo mật của Bên A, cụ thể:

- Bên B đồng ý không tiết lộ Thông tin bảo mật dưới bất kỳ hình thức nào, cho bất kỳ ai ngoài những nhân viên/ công ty con/ chi nhánh/ văn phòng đại diện của bên B mà người đại diện Bên B đã ký tên dưới đây với xác nhận bằng văn bản rằng họ có liên quan trực tiếp tới dự án cung cấp dịch vụ cho Bên A của Bên B. Trường hợp cần cung cấp thông tin bảo mật cho các nhà thầu phụ, Bên B có trách nhiệm và nghĩa vụ thông báo bằng công văn cho các nhà thầu phụ về việc họ phải tuân thủ hoàn toàn nội dung của bản cam kết này, ghi rõ điều khoản này trong hợp đồng với các nhà thầu phụ cũng như đảm bảo rằng các nhà thầu phụ tuân thủ đúng theo cam kết.



- Những thông tin bảo mật Bên B yêu cầu Bên A cung cấp chỉ được giới hạn trong các thông tin tối thiểu cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ của bên B và/hoặc hỗ trợ từ nhà thầu phụ để bên B triển khai dịch vụ; Bên B và các nhà thầu phụ có trách nhiệm chứng minh căn cứ của yêu cầu cung cấp thông tin cũng như cam kết chỉ sử dụng các thông tin này cho các công việc phục vụ mục đích triển khai dự án cung cấp dịch vụ của mình.
- Các thông tin bảo mật dưới bất kỳ dạng nào đều là tài sản của Bên A cho dù đã đăng ký hay chưa đăng ký bảo hộ. Bên B cam kết không sao chép bất kỳ Thông tin bảo mật nào nếu không được Bên A cho phép bằng văn bản, trong trường hợp việc sao chép được chấp thuận thì những thông tin được sao chép vẫn là tài sản độc quyền của Bên A và phải được hoàn lại cho Bên A khi (a) bên B hoàn thành việc sử dụng các thông tin vào các mục đích đã nêu trên, hoặc (b) Bên A yêu cầu. Nếu việc hoàn lại tài liệu thông tin bảo mật không khả thi, Bên B cần cung cấp bằng chứng dưới dạng văn bản có xác nhận của hai bên về việc hủy toàn bộ và an toàn các tài liệu đã được sao chép, cũng như cam kết không sử dụng tiếp các thông tin này.
- Trong quá trình sử dụng các thông tin bảo mật được cung cấp, Bên B cam kết duy trì mức độ bảo mật thông tin tối thiểu ở mức cao theo định mức bên B đang sử dụng và áp dụng đầy đủ những biện pháp bảo vệ cho các thông tin này để ngăn chặn việc thất thoát, rò rỉ thông tin.
- Các thông tin bảo mật nằm trong phạm vi của bản cam kết này không bao gồm các thông tin mà tại thời điểm ký bản cam kết, hoặc sau khi thông tin được cung cấp, được Bên B biết trước khi thực hiện dự án cung cấp dịch vụ cho Bên A. Trong trường hợp này, Bên B cần và có nghĩa vụ trong vòng 7 ngày làm việc thông báo cho Bên A và chứng minh cụ thể rằng các thông tin này đã được Bên B biết trước khi ký cam kết, bằng một hoặc nhiều hơn các cách sau (i) được phát triển độc lập bởi Bên B, (ii) Bên B thu thập được một cách đúng pháp luật từ các nguồn thứ 3 không bị ràng buộc bởi trách nhiệm bảo mật thông tin cho Bên A và có quyền sở hữu hợp pháp đối với các thông tin đó, (iii) đã được công bố công khai theo cách không vi phạm cam kết này và pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế.
- Việc bên A cung cấp thông tin bảo mật cho bên B chỉ phục vụ cho mục đích công việc giữa hai bên, không bao hàm việc cấp giấy phép hay chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu trí tuệ và quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp.
- Bên B xác nhận rằng các Thông tin bảo mật được Bên A cung cấp và/hoặc công bố cho bên B thuộc quyền sở hữu độc quyền của Bên A, trong trường hợp xảy ra bất kỳ hành động nào vi phạm đến các điều khoản trong cam kết này gây thiệt hại cho Bên A thì Bên A có quyền đưa bên vi phạm ra tòa án có thẩm quyền. Trong trường hợp hành động vi phạm đến từ các nhà thầu phụ, Bên B vẫn là bên chịu trách nhiệm chính.
- Khi Bên B phát hiện ra bất kỳ hành động sử dụng hay tiết lộ trái phép Thông tin bảo mật nào, Bên B có trách nhiệm thông báo cho Bên A về các hành vi trái phép đó và hỗ trợ Bên A tiến hành các hoạt động cần thiết để chấm dứt việc sử dụng hay tiết lộ trái phép này. Trường hợp Bên A phát hiện và có bằng chứng rằng Bên B không tuân thủ Cam kết này, Bên A có quyền coi như Bên B vi phạm cam kết cho dù việc đó đã gây thiệt hại cho Bên A hay chưa.



- Bên B không được phép chuyển nhượng Cam kết này cho bên thứ 3 hay nhà thầu phụ nếu không được sự cho phép trước bằng văn bản của Bên A.
- Các quy định về việc Tiết lộ thông tin bảo mật trong Cam kết này sẽ hết hạn sau 5 (năm) năm kể từ ngày các bên ký cam kết này, hoặc trong trường hợp thông tin được cung cấp nhiều lần theo Cam kết này thì Các quy định này sẽ hết hạn sau 5 (năm) năm kể từ lần cung cấp cuối cùng. Cam kết có thể được gia hạn thêm 5 (năm) năm nếu một bên có thể, bằng văn bản thông báo tới bên kia trong vòng 90 (chín mươi) ngày trước khi hết hạn.

### **ĐIỀU 3: CAM KẾT AN NINH TRONG TRUY CẬP CỦA BÊN B**

- Nhân viên của Bên B và/hoặc nhà thầu phụ trực tiếp tham gia thực hiện dự án/hợp đồng Bên A chỉ được phép truy cập vào các thông tin của Bên A theo phương thức truy cập và sự phân quyền mà bên A cung cấp.
- Nhân viên của Bên B và/hoặc nhà thầu phụ trực tiếp tham gia dự án/hợp đồng cho Bên A có trách nhiệm giữ bí mật và bảo vệ các thông tin được giao khỏi sự truy cập trái phép. Khi Bên A yêu cầu hay việc sử dụng đã hoàn tất, những thông tin này phải được hoàn trả hoặc hủy theo yêu cầu của Bên A.
- Không tự ý truy cập thông tin nếu không có sự thỏa thuận trước giữa Bên A và Bên B.
- Không khai thác thông tin (sao chép, tạo mới các công việc dựa trên các thông tin này) vì các mục đích cá nhân hoặc các mục đích khác ngoài phạm vi công việc của dự án/hợp đồng.
- Đối với hệ thống dữ liệu đang chạy phải tuyệt đối đảm bảo toàn vẹn dữ liệu và tuyệt đối bảo mật thông tin. Người lao động của bên B và/hoặc nhà thầu phụ phải chịu trách nhiệm trong trường hợp xảy ra thất thoát hay sự cố do việc tiết lộ thông tin của mình gây ra.
- Đối với các hoạt động truy cập tới thông tin của Bên A, Bên B và Nhà thầu phụ cần tuân thủ các quy định quản lý truy cập của Bên A.

### **ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CHUNG**

- Trong thời gian làm việc tại Bên A trong phạm vi dự án/hợp đồng của Bên B, nếu người lao động của bên B hoặc/và Nhà thầu phụ vi phạm các quy định nêu tại Cam kết về BMTT này, người lao động của Bên B và/hoặc nhà thầu phụ cũng như đơn vị chủ quản nhận thức rằng sẽ có thể bị các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật và bồi thường toàn bộ thiệt hại (nếu có) bao gồm nhưng không hạn chế giá trị tổn thất thực tế (trực tiếp hay gián tiếp) do hành vi vi phạm của mình gây ra.
- Sau khi kết thúc dự án/hợp đồng, bên B cam kết không tiết lộ bất cứ thông tin nào liên quan đến bên A mà bên B thu thập được trong quá trình làm việc.
- Bản Cam kết về BMTT này được hiểu và điều chỉnh theo quy định của pháp luật Việt Nam và các Hiệp định, Điều ước, Công Ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.
- Tùy theo yêu cầu của Bên A cũng như dự án, Cam kết về BMTT này có thể được sửa đổi và bổ sung.
- Cam kết này có hiệu lực kể từ thời điểm Hợp đồng này có hiệu lực. Các bên tiếp tục thực hiện Cam kết sau khi Hợp đồng này chấm dứt vì bất kỳ lý do nào.



## PHỤ LỤC C: MẪU BIỂU BÀN GIAO

(Kèm theo hợp đồng số 250923/HĐMB/AITS-INNOTEL, ngày 23/09/2025)

### BIÊN BẢN BÀN GIAO, NGHIỆM THU

- Căn cứ Hợp đồng số ..... ngày ...../...../.....

Hôm nay, ngày: ...../...../..... tại..... chúng tôi gồm:

**BÊN NHẬN** : **CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC - VIỄN THÔNG HÀNG KHÔNG**

Địa chỉ : Số 412 Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, TP Hà Nội, Việt Nam

Đại diện : .....

Chức vụ : .....

**BÊN GIAO** : **CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG**

Địa chỉ : 55/31 Đường Trần Đình Xu, Phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đại diện : .....

Chức vụ : .....

Các bên tiến hành bàn giao theo Hợp đồng số ..... chi tiết như sau:

#### 1. Nội dung

| TT | Nội dung | Đ.vị<br>tính | S.lg | Ghi<br>chú |
|----|----------|--------------|------|------------|
| 1  | ....     |              |      |            |
| 2  | .....    |              |      |            |

Bên Bán đã hoàn thành bàn giao đúng tiến độ, số lượng, yêu cầu kỹ thuật của Hợp đồng số.....

#### 2. Tài liệu bàn giao kèm theo (nếu có)

Bên Bán đã chuyển giao các tài liệu sau cho Bên Mua trong quá trình triển khai, thực hiện Hợp đồng:

- Giấy chứng nhận bản quyền .....

- .....

Biên bản này lập thành 04 (bốn) bản, bên mua giữ 02 (hai) bản, bên bán giữ 02 (hai) bản. Các Bản có giá trị như nhau.

**ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN**

**ĐẠI DIỆN BÊN GIAO**